



PUTUSAN

Nomor 262 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

I. Nama : **ELI HEHE JUBRIN alias PAK NAGA;**
Tempat Lahir : Sei Rampah;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/15 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek GTI Blok 1 Nomor 2, RT 002 RW 010, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Security PT Maredan Sejati Surya Plantation (MSSP);

Terdakwa I tersebut ditangkap pada tanggal 30 Mei 2025;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura bersama-sama dengan Terdakwa II:

II. Nama : **LEO CANDRA SIHOMBING;**
Tempat Lahir : Kandis;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/29 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Betuah, RT 001 RW 005, Kelurahan Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katolik;
Pekerjaan : Security PT Maredan Sejati Surya Plantation (MSSP);

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 2 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ELI HEHE JUBRIN alias PAK NAGA dan Terdakwa II. LEO CANDRA SIHOMBING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ELI HEHE JUBRIN alias PAK NAGA dan Terdakwa II. LEO CANDRA SIHOMBING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit mobil Colt diesel warna kuning tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MHMFE74EJRK016201 dan nomor mesin 4V21UX4829;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Maredan Sejati Surya Plantation (MSSP) melalui Saksi Thomas;

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 271/Pid.B/2025/PN Sak tanggal 14 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ELI HEHE JUBRIN alias PAK NAGA dan Terdakwa II. LEO CANDRA SIHOMBING tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit mobil Colt diesel warna kuning tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MHMFE74EJRK016201 dan nomor mesin 4V21UX4829;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT Maredan Sejati Surya Plantation (MSSP) melalui Saksi Thomas;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 720/PID.B/2025/PT PBR tanggal 20 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 271/Pid.B/2025/PN Sak tanggal 14 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid/2025/PN Sak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2025, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid/2025/PN Sak yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2025 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 15 Desember 2025;

Membaca Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat Formil Pernyataan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 2861/PAN.02/W4.U10/HK.01/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 yang menyatakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tersebut sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I melalui aplikasi e-Berpadu Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 November 2025 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2025,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2026



serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 15 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak pada tanggal 26 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2025, serta Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi Penuntut Umum gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya ketentuan perundang-undangan yang baru di mana menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2026



perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa I;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena perbuatan Terdakwa I belum selesai dilakukan sehingga seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana percobaan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa Terdakwa I. merupakan Security PT Rajawali Perkasa Jaya yang ditugaskan di PT Meridan Sejati Surya Plantation (MSSP), Saksi Jaya Sinaga merupakan Karyawan Harian Tetap (KHT) PT Meridan Sejati Surya Plantation (MSSP) dengan jabatan Supir, memiliki tanggung jawab untuk mengangkut buah sawit PT Meridan Sejati Surya Plantation untuk dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit;
- Bahwa awalnya Saksi Jaya Sinaga menghubungi rekannya Sarulin menanyakan buah kelapa sawit milik PT Meridan Sejati Surya Plantation (MSSP) yang bisa dibawa, lalu Sarulin memberitahu ada buah sawit yang bisa diangkut, maka Saksi Jaya Sinaga, Sarulin dan Roji sepakat berangkat menuju ancak 012, Afdeling VIII PT Meridan Sejati Surya Plantation (MSSP) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel tanpa nomor polisi milik PT Meridan Sejati Surya Plantation (MSSP) kemudian sam pai di lokasi menaikkan tandan buah sawit ke dalam mobil jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) tandan, selanjutnya Saksi Jaya Sinaga menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang bertugas agar mobil yang membawa buah sawit bisa keluar dengan aman, di mana Para Terdakwa akan diberi upah apabila berhasil keluar

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2026



dari Wilayah Afdeling VIII PT Meridan Sejati Surya Plantation (MSSP) dengan tujuan buah sawit itu akan dijual;

- Bahwa mobil Jaya Sinaga pada saat di jalan diberhentikan oleh Bonikh Boci dan Condri sebagai satuan pengamanan, sehingga disuruh kembali ke pos jaga karena membawa buah sawit tanpa izin dan akhirnya oleh PT Meridan Sejati Surya Plantation (MSSP) perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Jaya Sinaga dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Jaya Sinaga, maka kerugian PT Meridan Sejati Surya Plantation (MSSP) sekitar sejumlah Rp14.589.374,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang membantu melakukan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Jaya Sinaga yang memiliki hubungan kerja dengan PT Meridan Sejati Surya Plantation (MSSP) tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa Pasal 374 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP diubah dengan Pasal 488 *juncto* Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa I memberikan pilihan pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda selain pidana penjara;
- Bahwa namun demikian, *judex facti* belum mempertimbangkan peran Terdakwa I dengan cermat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I perlu diperbaiki dengan alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagai keadaan yang meringankan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa I untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara yang sejenis agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I setimpal dengan kualitas kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2026



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 720/PID.B/2025/PT PBR tanggal 20 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 271/Pid.B/2025/PN Sak tanggal 14 Oktober 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP sebagaimana diubah dengan Pasal 488 *juncto* Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIAK** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa I. ELI HEHE JUBRIN alias PAK NAGA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 720/PID.B/2025/PT PBR tanggal 20 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 271/Pid.B/2025/PN Sak tanggal 14 Oktober 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan khusus kepada Terdakwa I menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2026** oleh **Dr. Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mardhiah, S.H., M.H. dan Suradi, S.H., S.Sos., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

ttd./

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 262 K/Pid/2026